LECTURAS

1. Concepto de Nación y Estado

Nación

La **nación** es un grupo de personas que comparten elementos comunes como:

- Historia
- Cultura
- Idioma
- Tradiciones
- Costumbres
- Sentimiento de pertenencia

La nación no depende necesariamente de fronteras políticas.

Ejemplo: la nación colombiana comparte identidad cultural e histórica.

Estado

El **Estado** es la organización política y jurídica que ejerce autoridad sobre un territorio y una población.

Elementos del Estado

1. **Población** → habitantes del territorio.
2. **Territorio** → espacio geográfico terrestre, marítimo y aéreo.
3. **Poder o soberanía** → autoridad para gobernar y hacer cumplir las leyes.

Funciones del Estado

- Mantener el orden y la seguridad.
- Garantizar derechos y libertades.
- Administrar justicia.
- Promover bienestar social y económico.
- Representar al país internacionalmente.

Sistemas de gobierno

Presidencialista

- El presidente es jefe de Estado y de Gobierno.
- Separación de poderes.
- Ejemplo: Colombia.

Parlamentario

- El jefe de Gobierno es el primer ministro.
- El parlamento tiene mayor poder político.
- Ejemplo: Reino Unido.

Monarquía

- Existe un rey o reina.
- Puede ser absoluta o constitucional.

Dictadura

- El poder se concentra en una sola persona o grupo.
- Limitación de libertades y participación.

---

2. Constitución Política de Colombia de 1991

Antecedentes

La Constitución de 1991 surgió por:

- Crisis política y violencia.
- Narcotráfico y conflicto armado.
- Necesidad de modernizar el Estado.
- Exigencia de mayor participación ciudadana.

Un hecho clave fue el movimiento estudiantil de la **Séptima Papeleta**.

Fundamentos filosóficos y políticos

La Constitución de 1991 se basa en:

- Respeto a la dignidad humana.
- Democracia participativa.

- Protección de derechos fundamentales.
- Pluralismo político y cultural.
- Estado Social de Derecho.

Estructura de la Constitución

Se divide en:

1. **Preámbulo**
2. **Parte dogmática**
    - Principios
    - Derechos
    - Deberes
3. **Parte orgánica**
    - Organización del Estado
    - Ramas del poder público
4. **Mecanismos de reforma**

Comparación con la Constitución de 1886

Constitución de 1886

- Centralista.
- Estado confesional católico.
- Democracia menos participativa.
- Mayor concentración de poder.

Constitución de 1991

- Participativa y pluralista.
- Reconoce diversidad étnica y religiosa.
- Amplía derechos fundamentales.
- Fortalece descentralización.

Plebiscito de 1957

Permitió:

- El regreso a la democracia tras la dictadura de Rojas Pinilla.
- El inicio del Frente Nacional.
- Reconocimiento del voto femenino.

---

3. Principios fundamentales del Estado Colombiano

Estado Social de Derecho

Significa que el Estado:

- No solo aplica leyes.
- También debe garantizar bienestar y justicia social.
- Protege derechos fundamentales.

República Unitaria

Existe:

- Un solo gobierno nacional.
- Una sola Constitución.
- Un sistema jurídico único.

Aunque existe descentralización administrativa.

Democracia participativa

Los ciudadanos pueden:

- Elegir representantes.
- Participar directamente en decisiones públicas.

Descentralización con autonomía territorial

Departamentos y municipios:

- Administran ciertos asuntos propios.
- Manejan recursos y autoridades locales.
- Conservan autonomía administrativa.

---

4. Democracia y mecanismos de participación ciudadana

Democracia representativa

Los ciudadanos eligen representantes que toman decisiones por ellos.

Ejemplo:

- Congreso
- Alcaldes
- Gobernadores

Democracia participativa

La ciudadanía participa directamente en decisiones políticas.

La Constitución de 1991 fortaleció esta participación.

Mecanismos de participación (Artículo 103)

Voto

- Derecho y deber ciudadano.
- Permite elegir gobernantes.

Plebiscito

El presidente consulta al pueblo sobre decisiones políticas.

Referendo

La ciudadanía aprueba o rechaza normas.

Iniciativa popular

Los ciudadanos presentan proyectos de ley.

Revocatoria del mandato

Permite retirar del cargo a gobernantes elegidos.

Cabildo abierto

Reunión pública para debatir asuntos locales.

Veedurías ciudadanas

Mecanismos de vigilancia sobre gestión pública.

---

5. Ciudadanía, nacionalidad y derechos

Ciudadanía

Condición que permite ejercer derechos políticos.

En Colombia se adquiere a los 18 años.

Extranjeros

Tienen derechos y deberes, excepto ciertas limitaciones políticas.

Territorio

Incluye:

- Suelo
- Subsuelo
- Mar territorial
- Espacio aéreo

Dominio eminente del Estado

El Estado tiene autoridad suprema sobre el territorio y recursos naturales.

Derechos fundamentales

Derecho a la vida

Protección de la existencia humana.

Derecho a la intimidad

Protección de vida privada y datos personales.

Derecho a la igualdad

Todas las personas reciben igual trato ante la ley.

Debido proceso

Garantía de juicios justos y defensa.

Derecho a la educación

Acceso a formación integral.

Derecho a la familia

Protección del núcleo familiar.

Derecho a la salud

Acceso a servicios de salud.

Habeas Corpus

Protección contra detenciones ilegales.

Nacionalidad

Sistemas para determinarla

Jus Solis

La nacionalidad depende del lugar de nacimiento.

Jus Sanguinis

La nacionalidad depende de la sangre o padres.

Jus Domicilium

Depende del domicilio o residencia.

Sistema colombiano

Colombia utiliza un **sistema mixto**, combinando criterios de nacimiento y parentesco.

---

6. Ramas del Poder Público en Colombia

Rama Legislativa

Se encarga de:

- Elaborar leyes.
- Reformar la Constitución.
- Control político.

La ejerce el Congreso:

- Senado
- Cámara de Representantes

Rama Ejecutiva

Administra el Estado y ejecuta las leyes.

La integran:

- Presidente
- Ministros
- Gobernadores
- Alcaldes

Rama Judicial

Administra justicia y garantiza cumplimiento de las leyes.

Principales organismos:

- Corte Constitucional
- Corte Suprema de Justicia
- Consejo de Estado
- Fiscalía General de la Nación

Ideas clave para estudiar rápido

- El Estado tiene: población, territorio y soberanía.
- La Constitución de 1991 creó una democracia más participativa.
- Colombia es un Estado Social de Derecho.
- Los ciudadanos pueden participar mediante voto, referendo y revocatoria.
- Los derechos fundamentales protegen dignidad y libertades.
- El poder público se divide en tres ramas: Legislativa, Ejecutiva y Judicial.